



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94-K/PM.III-19/AD/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama **secara Inabsensia** telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FADLI SUARA**
Pangkat/NRP : Prada/31200590210299
Jabatan : Ta Brigif 26/GP
Kesatuan : Brigif 26/GP
Tempat, tanggal lahir : Raja Ampat, 23 Februari 1999
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 26/GP Kab.Teluk Bintuni Prov.Papua Barat.
Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom XVIII/1 Nomor : BP-05/A-05/II/2022 tanggal 4 Januari 2022.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 26/GP selaku Papera Nomor : Kep/73/XII/2022, tanggal 30 Desember 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/II/2023 tanggal 2 Februari 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/94-K/PM.III-19/AD/II/2023, tanggal 27 Februari 2023, tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/94-K/PM.III-19/AD/II/2023, tanggal 27 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/94-K/PM.III-19/AD/II/2023, tanggal 27 Februari 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 94-K/PM.III-19/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Sdak/21/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saks idibawah sumpah yang dibacakan disidang yang dibacakan dari **Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer.**

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas C.q TNI AD.
 - c. Menetapkan bukti berupa surat:
- 32 (tiga puluh dua) lembar daftar Absensi Denma Brigif 26/GP bulan Mei 2021 sampai dengan Desember 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal empat belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu atau waktu waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Mabrigif 26/GP, Kab.Teluk Bintuni, Prov. Papua Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif yang berdinan di Brigif 26/GP, dengan pangkat Prada NRP. 31200590210299, Jabatan Ta Brigif 26/GP dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer aktif.

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 94-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai dengan keterangan Prada Melianus Mayor (Saksi-1) dan Prada Robert Nikson Yewun (Saksi-2) Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 18 Mei 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

3. Bahwa tanggal 17 Mei 2021 Saksi-2 dan Terdakwa melaksanakan korve di penampungan Yonif 762/VYS sampai dengan kegiatan apel malam kemudian melaksanakan istirahat, kemudian pada tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 05.00 WIT Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan saat pelaksanaan apel korve di Barak Penampungan Yonif 762/VYS dan dilakukan pengecekan personil oleh Bapel Baja/Taja atas nama Serka Jumadi, selanjutnya Bapel memerintahkan anggota untuk melakukan pengecekan di sekitar Barak dan Yonif 762/VYS namun hasilnya nihil kemudian Bapel melapor ke komando atas dan dilakukan upaya pencarian ulang termasuk di wilayah Sorong tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Brigif 26/GP tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Brigif 26/GP telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi di Denpom XVIII/1 Sorong Nomor : LP 10/A-10/XII/2021/Idik tanggal 14 Desember 2021 atau selama 210 (dua ratus sepuluh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa dalam hal berkas perkara Desersi yang Terdakwanya tidak ditemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (Pasal 124 ayat (4) Undang Undang No 31 Tahun 1997).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan berkas perkara dari Denpom XVIII/1 Sorong Nomor: LP10/A-10/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 14 Desember 2021 yang dibuat oleh penyidik Denpom XVIII/1 Sorong Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 94-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor: SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwa tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor: B/101/B/IV/2023 tanggal 27 April 2023, ke-2 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor: B/200/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dan ke-3 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor: B/212/III/2023 tanggal 29 Maret 2023, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Yonif RK 762/VYS telah memberikan jawaban yaitu surat Komandan Satfib Koarmada Nomor: B/35/II/2023 tanggal 13 Februari 2023, yang menyatakan bahwa Terdakwa Arif Rahman Solihin, Kelasi dua Isy NRP 130331 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Menimbang, bahwa dipersidangan Oditur Militer menyampaikan bahwa ia sudah tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa dan sudah tidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 94-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-

Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **MELIANUS MAYOR**
Pangkat/NRP : Prada/31200612090400
Jabatan : Danpokpan 1 Ru 3 Ton III Kipan B
Kesatuan : Yonif 764/IB
Tempat, tanggal lahir : Fak-Fak, 23 April 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 764/IB Jl. Batu Putih KM 2,5 Kaimana
Prov. Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2019 saat sama-sama melaksanakan Pendidikan Secata PK di Rindam XVIII/Kasuari dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family, hanya sebatas hubungan rekan kerja.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 18 Mei 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 05.00 WIT Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan saat pelaksanaan apel korve di Barak Penampungan Yonif 762NYS dan dilakukan pengecekan personil oleh Bapel Baja[Taja atas nama

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 94-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serka Jumadi, selanjutnya Bapel memerintahkan anggota untuk melakukan pengecekan di sekitar Barak dan Yonif 7621VYS namun hasilnya nihil kemudian Bapel melapor ke komando atas dan dilakukan upaya pencarian ulang termasuk di wilayah Sorong tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Brigif 26/GP tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Brigif 26/GP telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **RISKY WAHYUDIN ODE**
Pangkat/NRP : Prada/1721107010006159
Jabatan : Tabakpan 5 Ru 2 Ton II Kompi B
Kesatuan : Yonif 764/IB
Tempat, tanggal lahir : Buton, 15 Juli 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 764/IB Jl. Batu Putih KM 2,5 Kaimana Prov. Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak mengikuti pendidikan Secata PK di Rindam XVIII/Kasuari dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family, hanya sebatas hubungan satu letting.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 18 Mei 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa tanggal 17 Mei 2021 Saksi dan Terdakwa melaksanakan korve di penampungan Yonif 762NYS sampai dengan kegiatan apel malam kemudian melaksanakan istirahat, kemudian pada tanggal 18 Mei 2021 anggota bangun pagi sekira pukul 04.30 WIT melaksanakan pembersihan diri dan pembersihan sektor dilanjutkan kegiatan makan pagi, namun pada saat dilakukan pengecekan ternyata

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 94-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada selanjutnya setelah selesai kegiatan makan pagi seluruh anggota melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar penampungan Yonif 762NYS tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Brigif 26/GP tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Brigif 26/GP telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa dalam berkas perkara dari Denpom XVIII/1 Sorong Nomor : BP-65/A-52/X/2022/Idik tanggal 20 Oktober 2022 tidak ada keterangan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif RK 762/VYS sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan sekarang sesuai dengan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa dari Denpom XVIII/1 Sorong pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan.

2. Bahwa sesuai Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat surat :

- 8 (Delapan) lembar Daftar Absensi Kompi Senapan B Yonif 764/IB bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022.

Bahwa barang bukti surat tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 94-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan, keterangan para Saksi dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Brigif 26/GP, dengan pangkat Prada NRP. 31200590210299, Jabatan Ta Brigif 26/GP dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer aktif.

2. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Prada Melianus Mayor (Saksi-I) dan Prada Robert Nikson Yewun (Saksi-2) Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 18 Mei 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

3. Bahwa benar tanggal 17 Mei 2021 Saksi-2 dan Terdakwa melaksanakan kore di penampungan Yonif 762NYS sampai dengan kegiatan apel malam kemudian melaksanakan istirahat, kemudian pada tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 05.00 WIT Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan saat pelaksanaan apel kore di Barak Penampungan Yonif 762/VYS dan dilakukan pengecekan personil oleh Bapel BajafTaja atas nama Serka Jumadi, selanjutnya Bapel memerintahkan anggota untuk melakukan pengecekan di sekitar Barak dan Yonif 762NYS namun hasilnya nihil kemudian Bapel melapor ke komando atas dan dilakukan upaya pencarian ulang termasuk di wilayah Sorong tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Brigif 26/GP tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Brigif 26/GP telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai ser-ta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang bewenang sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi di Denpom XVIII/I Sorong Nomor : LP 10/A-10/XII/2021/Idik tanggal 14 Desember 2021 atau selama 210 (dua ratus sepuluh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar dalam hal berkas perkara Desersi yang Terdakwanya tidak ditemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (Pasal 124 ayat (4) Undang Undang No 31 Tahun 1997).

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 94-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer",

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif yang berdinas di Brigif 26/GP, dengan pangkat Prada NRP. 31200590210299, Jabatan Ta Brigif 26/GP dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer aktif.

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 94-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Kepera dari Danbrigif 26/GP selaku Papera Nomor : Kep/73/XII/2022, tanggal 30 Desember 2022.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer " telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur yang paling tepat dan terbukti dipersidangan.

Bahwa Menurut *Memori van Toelichting* (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja (*Dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*Schuld*). menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si Pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Prada Melianus Mayor (Saksi-1) dan Prada Robert Nikson Yewun (Saksi-2) Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 18 Mei 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar tanggal 17 Mei 2021 Saksi-2 dan Terdakwa melaksanakan korve di penampungan Yonif 762NYS sampai dengan kegiatan apel malam kemudian melaksanakan istirahat, kemudian pada tanggal 18 Mei 2021 sekira

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 94-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 05.00 WIB Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan saat pelaksanaan apel kore di Barak Penampungan Yonif 762/VYS dan dilakukan pengecekan personil oleh Bapel BajafTaja atas nama Serka Jumadi, selanjutnya Bapel memerintahkan anggota untuk melakukan pengecekan di sekitar Barak dan Yonif 762NYS namun hasilnya nihil kemudian Bapel melapor ke komando atas dan dilakukan upaya pencarian ulang termasuk di wilayah Sorong tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Brigif 26/GP tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Brigif 26/GP telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa benar dalam hal berkas perkara Desersi yang Terdakwanya tidak ditemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (Pasal 124 ayat (4) Undang Undang No 31 Tahun 1997).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai",

Bahwa yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk melakukan tuags Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 94-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran

Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang bewenang sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi di Denpom XVIII/I Sorong Nomor : LP 10/A-10/XII/2021/Idik tanggal 14 Desember 2021 atau selama 210 (dua ratus sepuluh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama 210 (dua ratus sepuluh) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai Motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Motivasi perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin mencerminkan seorang Prajurit yang memiliki disiplin yang rendah hanya mengutamakan, dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 94-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meninggalkan Satuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya dan merupakan kejahatan yang berat bagi seorang Prajurit TNI.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
4. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Tidak ada hal yang meringankan pada diri Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana Oditur Militer pada pidana pokok berupa penjara selama 1 (satu) tahun maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Tuntutan Oditur Militer tersebut telah seimbang dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan berkaitan dengan Tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus belum kembali ke kesatuan. Hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dilihat dari kepentingan militer sebagai benteng terakhir bangsa dalam mempertahankan NKRI, Terdakwa yang seharusnya masuk dinas dalam rangka dipersiapkan untuk menjaga keutuhan NKRI yang setiap saat harus siap apabila dibutuhkan oleh Negara, tetapi dengan Terdakwa meninggalkan satuan yang begitu lama akan menghambat pergerakan personil sehingga menghambat dalam menyelesaikan Tupoksi.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa karena kurang menghayati SaptaMarga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap Prajurit TNI.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer dan oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI sehingga permohonan penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan Oditur Militer dalam Tuntutannya dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 32 (tiga puluh dua) lembar daftar Absensi Denma Brigif 26/GP bulan Mei 2021 sampai dengan Desember 2022.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas merupakan bukti otentik ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 94-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **FADLI SUARA**, Prada NRP 31200590210299 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 32 (tiga puluh dua) lembar daftar Absensi Denma Brigif 26/GP bulan Mei 2021 sampai dengan Desember 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada hari Selasa tanggal 12 bulan Juni tahun 2023 oleh Moch. Arif Sumarsono, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020006580974, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Hengki Afandi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040016470180 dan Awang, S.H. Mayor Laut (H) NRP 17305/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Fatur, S.H., Letkol Chk NRP 2920012290470, Panitera Pengganti Alep Priyoambodo, S.H. Kapten Chk NRP 11120031550786, serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Hengki Afandi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040016470180

Moch. Arif Sumarsono, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020006580974

Awang S.B., S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17305/P

Panitera Pengganti

Alep Priyoambodo, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031550786